

1. Explique a diferença entre uma licença de software proprietária e uma licença open source. Dê exemplos de cada uma.

Licença proprietária:

Código fechado, não pode ser modificado livremente.

Exemplo: Windows

Licença open source:

Código aberto, pode ser usado, estudado e modificado.

Exemplo: Linux

2. Pesquise as principais características de uma licença GNU GPL e descreva como ela impacta a distribuição e modificação de software.

A GNU GPL é uma licença de código aberto com foco em liberdade e compartilhamento.

Principais características:

- Permite usar, estudar e modificar o software,
- Obriga que versões modificadas também sejam open source (copyleft);
- Exige disponibilizar o código-fonte ao distribuir.

Impacto:

Garante que o software e suas melhorias continuem livres, mas impede que alguém transforme o código em produto fechado.

3. Descreva o processo de registro de software no INPI no Brasil e explique como ele pode ser útil para um desenvolvedor.

O registro de software no INPI consiste em:

- Preparar documentação (código ou descrição do sistema),
- Enviar o pedido online;
- Pagar a taxa;
- Aguardar análise e emissão do certificado.

Utilidade para o desenvolvedor:

- Garante proteção legal da autoria,
- Facilita comprovar propriedade em disputas;
- Valoriza o software no mercado.

4. Explique a diferença entre direitos autorais e patentes em relação ao software. Em que situação o desenvolvedor de software pode requerer uma patente.

Direitos autorais:

Protegem o código do software automaticamente (forma de expressão).

Patentes:

Protegem uma invenção ou solução técnica, não o código em si.

Quando pode patentear:

Quando o software está ligado a uma inovação técnica (ex: método novo integrado a hardware ou solução tecnológica inédita).

5. Simule a criação de um contrato de desenvolvimento de software entre um freelancer e uma empresa, detalhando os principais itens que devem constar no documento.

Contrato de desenvolvimento de software deve incluir:

- Partes: freelancer e empresa,
- Objeto: descrição do sistema a ser desenvolvido;
- Prazo: datas de entrega;
- Valor e pagamento: preço, forma e parcelas;
- Escopo: funcionalidades incluídas;
- Alterações: como serão tratadas mudanças no projeto;
- Propriedade intelectual: quem terá os direitos do software;
- Confidencialidade: proteção de informações;
- Rescisão: condições para encerramento do contrato.

6. Descreva como um acordo de confidencialidade (NDA) pode proteger o código-fonte e outras informações sensíveis durante um projeto de software.

O NDA garante segurança e confidencialidade durante o desenvolvimento do projeto.

7. Dê um exemplo de como o uso de software sem a devida licença pode gerar problemas legais para uma empresa.

Usar software sem licença pode gerar prejuízos financeiros e legais significativos.

8. Explique como um desenvolvedor pode licenciar seu software sob uma licença proprietária e ainda permitir que outros desenvolvedores criem extensões ou plug-ins para seu sistema.

O desenvolvedor mantém o software com licença proprietária (código fechado), mas cria uma API ou sistema de plugins.

Como funciona:

- O núcleo do sistema continua fechado,
- Desenvolvedores externos usam APIs/SDKs;
- Extensões são feitas sem acesso ao código principal.

9. Pesquise um caso real de disputa legal envolvendo direitos autorais de software e descreva como os direitos autorais ou o registro de software foram utilizados no caso.

A Oracle processou a Google por uso de partes do código Java no sistema Android.

O que aconteceu

A Google utilizou cerca de 11.500 linhas de código das APIs do Java, e a Oracle alegou violação de direitos autorais, pedindo bilhões em indenização.

Decisão

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o uso foi “fair use” (uso justo), ou seja, permitido, pois o código foi usado para criar algo novo (Android).

Importância dos direitos autorais

- A Oracle usou os direitos autorais para tentar proteger seu software,
- O caso mostrou que nem todo uso de código protegido é ilegal;
- Definiu limites importantes para reutilização de código no mercado.

10. Descreva os benefícios de se utilizar uma licença open source em um projeto de software colaborativo. Que tipo de desafios isso pode apresentar para os desenvolvedores?

Benefícios da licença open source:

- Permite colaboração de vários desenvolvedores,
- Acelera melhorias e inovação;
- Aumenta a transparência e confiança.

Desafios:

- Controle menor sobre o código,
- Possíveis conflitos entre contribuições;
- Risco de uso indevido ou forks concorrentes.